

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5889/2550

ป.อ. มาตรา 337

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นายสรรเสริญ จันทรมณีรัตน์

โจทก์

จำเลย

ผู้เสียหายเป็นหนี้มารดาของจำเลย และผิดนัดไม่ชำระหนี้อันเป็นกรณีที่มารดาของจำเลยถูกโต้แย้งสิทธิและต้องใช้สิทธิทางศาลเพื่อบังคับให้ผู้เสียหายให้ชำระหนี้ตามที่บัญญัติในมาตรา 55 และบทบัญญัติทั้งปวงแห่ง ป.วิ.พ.ไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่จำเลยในการข่มขืนใจผู้เสียหายให้ยอมหรือจะยอมชำระหนี้นั้นให้มารดาจำเลย และไม่ทำให้การกระทำของจำเลยที่เป็นความผิดฐานกรรโชกตาม ป.อ. มาตรา 337 กลายเป็นการกระทำที่ไม่เป็นความผิด

คดีนี้เดิมศาลชั้นต้นสั่งให้รวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกันกับคดีอาญาหมายเลขดำที่ 776/2544 แต่คดีสำนวนดังกล่าวยุติไปแล้วตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น คงขึ้นมาสู่ศาลฎีกาเฉพาะคดีนี้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2543 เวลากลางวันจำเลยกระทำผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน คือ จำเลยมีอาวุธปืนสั้นอัตโนมัติพกไม่ทราบชนิดและขนาด 1 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุนปืนใช้ยิงได้ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่และจำเลยพาอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนปืนดังกล่าว

ติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะ บริเวณป้อมมหากาฬ แขวงบวรนิเวศ เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร โดยไม่มีเหตุสมควรและโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธ
ปืนติดตัว ทั้งไม่เป็นกรณีที่จำเลยต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตาม
สมควรแก่พฤติการณ์ และไม่ได้รับยกเว้นตามกฎหมาย แล้วจำเลยใช้อาวุธปืนดัง
กล่าวจ่อเล็งที่หน้าอกและศีรษะนางสาวชลีพร ผู้เสียหายและขู่เชิญผู้เสียหายให้ยอม
ให้เงินจำนวน 12,000 บาท แก่มารดาจำเลยเพื่อชำระหนี้ ถ้าไม่นำเงินไปชำระหนี้ให้
แก่มารดาจำเลย จำเลยจะฆ่าผู้เสียหายอันเป็นการข่มขืนใจผู้เสียหายจนผู้เสียหาย
กลัวจะเกิดอันตรายต่อชีวิต จึงยอมมอบเงินให้มารดาจำเลยจำนวน 12,000 บาท
ตามที่จำเลยขู่เชิญ จากนั้นจำเลยใช้อาวุธปืนดังกล่าวยิงผู้เสียหายที่ศีรษะโดยเจตนา
ฆ่า จำเลยได้ลงมือกระทำความผิดไปตลอดแล้วแต่ไม่บรรลุผลเนื่องจากกระสุนปืนไม่
ลั่นและมีบุคคลอื่นมานำจำเลยออกไป ผู้เสียหายจึงไม่ถึงแก่ความตาย ขอให้ลงโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 91, 288, 337 พระราชบัญญัติอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา
7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ และนับโทษของจำเลยต่อจากโทษของจำเลยที่ 1 ในคดีอาญา
หมายเลขดำที่ 690/2544 (ที่ถูกเป็นจำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 776/2544)
ของศาลชั้นต้น

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
337 วรรคสอง, 371 (ที่ถูกต้องระบุเป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้
ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91)
จำเลยอายุไม่เกิน 20 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 76 ฐานกรรโชกทรัพย์ลงโทษจำคุก 2 ปี ฐานพาอาวุธไปในเมืองโดย

ไม่มีเหตุอันสมควรปรับ 60 บาท รวมจำคุก 2 ปี ปรับ 60 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้
จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 371 ไม่ลงโทษปรับจำเลย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "สำหรับความผิดฐานพยายามฆ่าและความผิดตามพระราช
บัญญัติอาวุธปืนฯ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ไม่อุทธรณ์ความผิดฐานพาอาวุธ
ปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยผิดกฎหมาย ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้
เป็นไม่ลงโทษ โจทก์ไม่ฎีกา ความผิดดังกล่าวจึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น
และคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีคงมีปัญหาคู่ในชั้นฎีกาตามที่จำเลยฎีกาว่าพยานหลัก
ฐานของโจทก์ฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำความผิดฐานกรรโชกโดยขู่ว่าจะฆ่าผู้เสียหาย
หรือมีอาวุธปืนติดตัวมาขู่เข็ญตามที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามาหรือไม่ และมีเหตุสมควร
รอกการลงโทษแก่จำเลยหรือไม่

ข้อเท็จจริงที่โจทก์และจำเลยไม่ได้เถียงกันฟังได้ในเบื้องต้นว่า จำเลยเป็น
หลานของนางสาวชุลีพรผู้เสียหายโดยจำเลยเป็นบุตรของนางฉัตรพรซึ่งเป็นบุตรของ
นางอรุณ และนางอรุณเป็นน้องของบิดาของผู้เสียหาย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2543
เวลาประมาณ 12 นาฬิกา จำเลยไปพบผู้เสียหายที่ร้านขายดอกไม้ไฟของผู้เสียหาย
ซึ่งตั้งอยู่ที่ชุมชนป้อมมหากาฬ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
จำเลยทวงถามผู้เสียหายให้ชำระเงินที่ผู้เสียหายค้างชำระแก่นางฉัตรพร แต่ผู้เสียหาย

ปฏิเสธว่ายังไม่มีเงิน จำเลยจึงออกไปจากร้านของผู้เสียหาย จากนั้นผู้เสียหายกับจำเลยต่างไปที่บ้านของนางอรุณซึ่งอยู่ใกล้เคียงแล้วเกิดโต้เถียงกัน แต่มีผู้เข้าห้ามปราม นายอาทิตย์พวกของจำเลยที่มากับจำเลยได้ทำร้ายผู้เสียหายให้ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจ แล้วจำเลยกับพวกพากันขึ้นรถยนต์กระบะขับจากไป ส่วนผู้เสียหายโทรศัพท์แจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ เวลาต่อมา ร้อยตำรวจเอกเฉลิมพล กับพวกเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุแล้วออกติดตามไปจับกุมจำเลยได้ขณะกำลังเดินทางไปในรถยนต์กระบะร่วมกับนายอาทิตย์ โดยพบกระสุนปืนจำนวนหนึ่งอยู่ในรถยนต์กระบะดังกล่าวจึงยึดเป็นของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเป็นคดีนี้...

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า พยานโจทก์มีผู้เสียหาย นางศรีนทร์ทิพย์ นางพัชรี และนางสาวประภาภรณ์เป็นประจักษ์พยานเบิกความยืนยันตรงกันว่า ก่อนเกิดเหตุจำเลยเดินเข้าไปในร้านของผู้เสียหายพูดคุยกับผู้เสียหายครู่หนึ่งแล้วเดินทางออกจากร้านไปประมาณ 10 นาที จำเลยเดินทางกลับมาหาผู้เสียหายใหม่ มีการโต้เถียงกันระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยและจำเลยชักอาวุธปืนสั้นออกมาจ้องไปที่ผู้เสียหาย ก่อนเดินออกจากร้านไป ส่วนผู้เสียหายก็เดินออกจากร้านไปในเวลาไล่เลี่ยกัน จำเลยไม่ได้ปฏิเสธว่า นางศรีนทร์ทิพย์ นางพัชรี และนางสาวประภาภรณ์ประจักษ์พยานโจทก์ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุในขณะเกิดเหตุ จึงเชื่อได้ว่าประจักษ์พยานโจทก์ดังกล่าวรู้เห็นเหตุการณ์ตามที่เบิกความ การที่ประจักษ์พยานโจทก์ดังกล่าวเป็นลูกจ้างของผู้เสียหายหาได้แสดงว่าประจักษ์พยานโจทก์ดังกล่าวจะต้องเบิกความไม่ตรงตามความเป็นจริงแต่เบิกความปรักปรำจำเลยไปตามคำเบิกความของผู้เสียหายดังที่จำเลยฎีกาเสมอไปไม่ การที่ผู้เสียหายออกจากร้านของผู้เสียหายไปบ้านของนางอรุณ แทบจะทันทีทันใดหลังจากที่จำเลยก่อเหตุในร้านของผู้เสียหาย และจำเลยเข้าไปหาผู้เสียหายในบ้านของนางอรุณจนเกิดโต้เถียงกันขึ้นอีก ตลอดจนการทำร้ายผู้เสียหายให้

แจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของนายอาทิตย์ พวกของจำเลย และเจ้าพนักงานตำรวจมายังที่เกิดเหตุแทบจะทันทีทันใดที่ได้รับแจ้งเหตุแล้วติดตามไปจับกุมจำเลยทันทีตามที่จำเลยนำสืบ ล้วนเจือสมสอดคล้องกับคำเบิกความของผู้เสียหาย เป็นเหตุผลสนับสนุนคำเบิกความของผู้เสียหาย และ ประจักษ์พยานโจทก์ทั้งสามให้มีน้ำหนักรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัย เพราะผู้เสียหายเป็นญาติผู้ใหญ่ของจำเลย หากจำเลยไม่ใช้อาวุธปืนข่มขู่ผู้เสียหายดังที่โจทก์นำสืบ ย่อมไม่มีเหตุผลที่ผู้เสียหายจะละทิ้งบุตรที่ผู้เสียหายกำลังดูแลอยู่ในขณะนั้น แล้วไปยังบ้านนางอรุณผู้เป็นยายของจำเลยทันทีทั้งที่ไม่มีเหตุที่ทำให้นายอาทิตย์พวกของจำเลยทำร้ายผู้เสียหายให้ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจ เพราะ ลำพังการโต้เถียงทะเลาะหรือด่าทอกันเนื่องจากทวงหนี้โดยไม่มีการกระทำที่มีลักษณะเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายร่างกายซึ่งกันและกันหรือมีอาวุธ ย่อมไม่ถึงขนาดเป็นเหตุให้เห็นว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย การที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมพล กับพวกออกติดตามและจับกุมจำเลยได้ทันทีหลังจากไม่พบจำเลยในที่เกิดเหตุ ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่สนับสนุนให้เชื่อว่าผู้เสียหายกับประจักษ์พยานโจทก์อื่นได้ยืนยันต่อ ร้อยตำรวจเอกเฉลิมพลกับพวกว่าจำเลยใช้อาวุธปืนในการกระทำความผิด เพราะ หากเป็นเพียงการโต้เถียงทะเลาะหรือด่าทอกันเนื่องจากการทวงหนี้ดังที่จำเลยอ้าง เมื่อเหตุการณ์ยุติลงโดยไม่มีเหตุร้ายใดๆ เกิดขึ้นและจำเลยซึ่งเป็นคู่กรณีก็ไปจากที่เกิดเหตุแล้ว เจ้าพนักงานตำรวจก็ไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องติดตามไปจับกุมจำเลยในทันที สำหรับบันทึกการจับกุมเอกสารหมาย จ.1 ซึ่งไม่ได้ระบุว่าจำเลยกระทำความผิดโดยมีอาวุธปืนติดตัวมานั้นอาจสืบเนื่องจากร้อยตำรวจเอกเฉลิมพลไม่พบอาวุธปืนที่จำเลยใช้ในการกระทำความผิดจึงไม่นับเป็นพินิจถึงกับทำให้พยานหลักฐานของโจทก์ไม่น่าเชื่อถือ ส่วนการไม่พบอาวุธปืนที่จำเลยใช้ในการกระทำความผิดก็ไม่ใช่อะไรที่แสดงว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้อง พยานหลักฐานของจำเลยไม่มีน้ำหนักรับฟังหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ ส่วนที่จำเลยฎีกาว่าผู้เสียหาย

รับว่าเป็นหนี้มารดาของจำเลยจริง การกระทำของจำเลยจึงถือไม่ได้ว่าเป็นความผิดฐานกรรโชกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 337 นั้น เห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงจะได้รับความว่าผู้เสียหายเป็นหนี้มารดาของจำเลย และผิดนัดไม่ชำระหนี้ก็เป็นกรณีที่มารดาของจำเลยถูกโต้แย้งสิทธิและต้องใช้สิทธิทางศาลเพื่อบังคับให้ผู้เสียหายให้ชำระหนี้ตามที่บัญญัติในมาตรา 55 และบทบัญญัติทั้งปวงแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หากก่อให้เกิดสิทธิแก่จำเลยในการข่มขืนใจผู้เสียหายให้ยอมหรือจะยอมชำระหนี้หนี้ไม่ และไม่ทำให้การกระทำของจำเลยที่เป็นความผิดฐานนั้นไม่ และไม่ทำให้การกระทำของจำเลยที่เป็นความผิดฐานกรรโชกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 337 กลายเป็นการกระทำที่ไม่เป็นความผิด"

พิพากษายืน.

(กำธร โพธิ์สุวรรณกุล-ไพโรจน์ วายุภาพ-ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>